

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을과의 계약에 대한 분쟁 중, 을의 회사에 있는 중요한 계약 문서를 파손하였다. 이 문서는 을에게 매우 중요한 정보가 담긴 서류였으며, 갑은 을에게 경제적 피해를 주기 위해 고의로 이를 손괴하였다. 을은 이 사실을 알게 되어 갑을 경찰에 신고하였다.

【질문】 갑이 을의 중요한 계약 문서를 고의로 손괴한 경우, 갑은 어떤 처벌을 받게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑이 을의 회사에 있는 계약 문서를 고의로 파손한 행위는 타인의 문서 효용을 해한 것으로 재물손괴죄에 해당합니다. 해당 문서가 공무소에서 사용하는 서류가 아니므로 공문서손괴죄는 성립하지 않고 일반 재물손괴죄로 처벌받습니다. 따라서 갑은 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 366 조(재물손괴등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 366 조(재물손괴등) 타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.

• 해설: 타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하거나 은닉하여 그 효용을 해한 자를 처벌하는 조문으로, 갑의 행위가 이 조문의 구성요건에 해당합니다. 이 조문은 문서의 소유자가 누구든 타인의 문서에 대해 고의로 손괴 행위를 한 경우 적용되며, 공문서가 아닌 사문서도 포함됩니다. 갑이 을의 계약 문서를 파손하여 효용을 해한 점은 이 조문의 '문서 손괴' 요건을 충족합니다. 따라서 갑은 이 조문에 따라 형사 처벌을 받게 됩니다.

▶ 형법 제 141 조(공용서류 등의 무효, 공용물의 파괴) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 141 조(공용서류 등의 무효, 공용물의 파괴)

① 공무소에서 사용하는 서류 기타 물건 또는 전자기록등 특수매체기록을 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 공무소에서 사용하는 건조물, 선박, 기차 또는 항공기를 파괴한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

• 해설: 공무소에서 사용하는 서류나 물건을 손상하여 효용을 해한 경우를 처벌하는 조문으로, 본 사안의 계약 문서는 공무소 문서가 아니므로 적용되지 않습니다.

▶ 전자문서 및 전자거래 기본법 제 44 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 44 조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제 31 조의 12 제 3 항을 위반하여 공인전자문서센터에 보관된 전자문서나 그 밖의 관련 정보를 멸실 또는 훼손하거나 그 비밀을 침해한 자
2. 제 31 조의 12 제 4 항을 위반하여 직무상 알게 된 전자문서의 내용이나 그 밖의 관련 정보의 내용을 누설하거나 자신이 이용하거나 제 3 자로 하여금 이용하게 한 공인전자문서센터의 임원 또는 직원이거나 임원 또는 직원이었던 자
3. 제 37 조의 2 를 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외의 용도로 사용한 자

• **해설:** 공인전자문서센터에 보관된 전자문서를 멸실하거나 훼손한 경우를 규정한 조문으로, 본 사안은 종이 문서 파손이므로 해당되지 않습니다.

【결론】

갑의 행위는 형법 제 366 조에 따른 재물손괴죄로 성립하여 3 년 이하의 징역 또는 700 만 원 이하의 벌금형이 선고될 수 있습니다. 수사 단계에서는 문서 파손의 고의성과 피해 규모를 입증하는 것이 중요하며, 민사상 손해배상 책임도 함께 질 수 있습니다. 을은 경찰 신고를 통해 형사 처벌을 구함과 동시에 민사 소송을 통해 경제적 피해 회복을 청구할 수 있습니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증